



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati

dott.ssa ANNA MARIA PIZZI - Presidente

dott.ssa MANUELA SCUDIERI - Consigliere

dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.

e con l'intervento del P.G.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello promossa da:

Parte_1, nato a Carpi (MO) il 31.1.1943, C.F. *C.F._1* residente in Milano via Fratelli Bronzetti n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Monegat del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Via Raganella n. 1

APPELLANTE

contro

CP_1, nata a Abbiategrasso (MI) il 11.12.1944, C.F. *C.F._2* residente in Milano Corso Concordia n.5

rappresentata e difesa dall'Avv Federica De Fanis del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano Corso XXII Marzo n.25

APPELLATA

avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1682/2023 – emessa nella causa civile n. 32065/2020 R.G. il 3.3.2023, depositata il 21.12.2022 e notificata, avente ad oggetto domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.

All'udienza del 13.7.2023, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:

Parte appellante:

“Voglia l'[ecc.ma](#) Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, accertato il diritto di *Controparte_2* di ricevere un assegno di divorzio nella misura di € 10.000 mensili o in quella diversa misura ritenuta equa ed idonea ad assicurare al marito mezzi adeguati sino a quando non verrà reimmesso nella titolarità dell'intero patrimonio di partecipazioni societarie, porre a carico della signora *CP_1* l'obbligo di corrispondere all'ex marito in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mesi l'anno un assegno di € 10.000 mensili o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, importo da adeguarsi secondo gli indici Istat e con decorrenza dalla data della domanda.

In via istruttoria: disporre l'interrogatorio della signora *CP_1* sulle circostanze articolate nel ricorso in appello, da intendersi qui integralmente trascritte; ammettere la prova per testi dedotta nella memoria ex art 183 co.6 n.2 scambiata nel procedimento innanzi al Tribunale (capitoli 9,10,11,13,14,15,16,17,18).

Spese rifuse o integralmente integralmente per il doppio grado di giudizio”

Parte Appellata:

“Voglia l’[ecc.ma](#) Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza e respinta ogni eccezione, rigettare l’appello proposto dall’Avv *CP_2* con ricorso in data 31.3.2023, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione; con vittoria di spese e compensi professionali”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con appello iscritto a ruolo il 31.3.2023 il sig. *Controparte_2* ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 1682/2023 – emessa nella causa civile n. 32065/2020 R.G. il 11.1.2023, depositata il 3.3.20223 e non notificata, avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da *[...]* *CP_1* contro *Controparte_2* .

Le parti hanno contratto matrimonio in data 19.5.1969 e si sono separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Milano del 21.6.2015, dichiarandosi reciprocamente autosufficienti.

Con il ricorso per divorzio, proposto avanti al Tribunale di Milano RG 32065/2020, la moglie ha chiesto la pronuncia sullo status, mentre il marito aderendo alla domanda di divorzio, ha chiesto € 10.000 mensili di assegno divorzile o quello di diversa equa misura per assicurargli mezzi adeguati fino a quando non verrà reimmesso nella titolarità del patrimonio di partecipazione societarie.

Il Tribunale di Milano pronunciando il divorzio, ha accertato quanto segue:
la *CP_1* attualmente è professoressa in pensione e nell’anno di imposta 2021 ha avuto un reddito annuo lordo di € 80.767; dal modello disclorure depositato il 20.1.2021 dalla ricorrente risulta che la stessa in qualità di disponente del *Org_1* , istituito dal marito, nei primi mesi del 2014 ha conferito al *Org_2* le partecipazioni di sua proprietà nelle società *Organizzazione_3* ; lo *CP_2* è un avvocato in pensione e nell’anno d’imposta 2020 ha percepito un reddito annuo lordo di € 124.406,00; insussistente l’allegato squilibrio reddituale e restano estranee al procedimento le vicende patrimoniali tra le parti;

durante il giudizio lo **CP_2** ha allegato di essere professionista di grande esperienza e di essere l'effettivo proprietario dell'ingente patrimonio familiare, che solo fittiziamente ha intestato alla moglie per sottrarlo alle conseguenze giuridiche derivanti dalle condotte tenute nel corso della vita professionale e personale e venute all'attenzione dell'autorità giudiziaria penale, tutte attività poste in essere prima della separazione coniugale ove entrambi si sono dichiarati autosufficienti.

Ha proposto appello **Controparte_2**, il quale censura la sentenza, sostenendo quanto segue: errata valutazione della situazione economica delle parti, mancata assunzione delle prove orali e omessa valutazione dei documenti prodotti, ingiustificata condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale non ha valutato che l'intero reddito dello **CP_2** è assorbito dai debiti maturati con le banche dal proprio studio legale come risulta dalla disclosura aggiornata al 14.10.22, debiti che lui intende onorare per il suo buon nome; non può essere escluso il rapporto causale tra richiesta di assegno e patrimonio e il Tribunale non ha valutato il patrimonio attualmente intestato alla moglie di cui lui non ne ha la disponibilità e non ha considerato che la condotta di fittizia intestazione del patrimonio alla moglie è stata messa in atto da entrambi i coniugi e tali atti del tutto legittimi non sono stati oggetto di azioni revocatorie da parte di creditori pretermessi; la moglie non ha restituito al marito il **Org_1** che glielo ha richiesto, venendo meno al patto di fiducia e ciò dà diritto al marito di vedersi riconosciuto l'assegno divorzile.

Quanto alla mancata ammissione delle prove per interrogatorio e testi richiesti dallo **CP_2** ne contesta la legittimità, anche in quanto la moglie non è mai comparsa avanti al Giudice.

Entrambi i coniugi sono stati rinviati a giudizio dal GIP di Milano con ordinanza 16.3.2023 per sottrazione senza titolo della somma di € 520.000 in data 15.1.2021 in danno della società **Org_4**, lei in qualità di socio e lui in qualità di amministratore unico della stessa.

Quanto alla condanna ex art 96 cpc non può essere ritenuta temeraria la richiesta assegno divorzile da parte del coniuge che è più debole per aver affidato il suo patrimonio alla consorte e non averne ottenuto la restituzione.

Parte appellata **CP_1** si è costituita nei termini in data 19.6.2023, contestando il proposto appello per sostenere che:

il Tribunale ha correttamente affermato che l'attribuzione dell'assegno è giustificata non già dall'eventuale squilibrio reddituale tra le parti all'epoca del divorzio ma dalla

mananza di indipendenza economica intesa come impossibilità di condurre una vita dignitosa e il marito nei suoi atti afferma di essere capace di provvedere a sé stesso e tale circostanza è stata già evidenziata in sede presidenziale; lo stesso CP_2 allega di aver intestato alla moglie il patrimonio per sottrarlo al crac Org_5 in cui era stato coinvolto e i suoi indebitamenti sono antecedenti alla separazione ove si è dichiarato autosufficiente; è corretta la mancata ammissione delle prove in quanto vertenti su circostanze non contestate o documentali o da provarsi documentalmente e quanto alle dichiarazioni rese dalla moglie avanti al Tribunale Ecclesiastico sono state correttamente qualificate riservate e segrete e l'Avv CP_2 per il solo fatto di aver trascritto nella propria memoria le dichiarazioni ivi rese, ha violato il principio di riservatezza. L'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie non è stata impugnata ex art 177 cpc; è corretta la condanna ex art 96 cpc.

All'udienza del 13 Luglio 2023, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 tre cpc, come da decreto di questa Corte del 11.5.2023, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte della parte costituita contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte in questo grado di giudizio dall'appellante.

Il Tribunale di Milano con ordinanza 16 giugno 2022 ha correttamente rigettato tali istanze con motivazione che la Corte condivide, considerato che i capitoli di prova per interrogatorio della sig.ra CP_1 ricalcano quanto dalla stessa dichiarato nel corso del procedimento ecclesiastico e perciò stesso inammissibili, ma trattandosi in ogni caso di capitoli di prova, aventi ad oggetto questioni di natura patrimoniale afferenti alle vicende societarie della coppia che sono da ritenersi estranee alla presente materia del contendere, così come per il medesimo motivo non possono ritenersi ammissibili i capitoli di prova formulati per testimoni.

L'appello nel merito è infondato.

Il Tribunale di Milano ha svolto una compiuta analisi della situazione reddituale/patrimoniale delle parti in causa, pervenendo correttamente ad un giudizio di insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore dell'Avv. CP_2

Tutte le circostanze argomentate in motivazione dal Tribunale di Milano, sono provate documentalmente, oltret   pacifiche per espressa allegazione di parte appellante e non reciprocamente contestate.

Le parti risultano ora, come erano quando si sono separati nel 2015, economicamente autosufficienti, in quanto entrambi titolari di pensione di vecchiaia pari ad € 80.767,00 annui lordi la sig.ra CP_1 (PF 2022) ed a € 124.406,00 annui lordi il sig. CP_2 e tanto basta ad escludere palesemente qualsivoglia diritto all'assegno divorzile invocato da quest'ultimo.

Va altres   valutato che lo stesso Avv CP_2 negli atti di causa ha fondato la sua richiesta di assegno sul fatto di aver strategicamente intestato l'intero suo ingente patrimonio anche societario alla moglie ancor prima della separazione coniugale al fine di metterlo al riparo dalle conseguenze del suo coinvolgimento in crack finanziari e da sue condotte venute all'attenzione dell'autorit   giudiziaria penale tenute nel corso della sua vita personale e professionale. Inoltre tale domanda sarebbe finalizzata a percepire il richiesto cospicuo assegno divorzile fino a quando non verr   reimmesso nella disponibilit   del suo patrimonio, che la moglie si rifiuterebbe di restituirglielo vedendo meno cos   al loro patto fiduciario, sulla base della allegazione di vedersi sottratto l'intera sua pensione per onorare i pregressi debiti.

Il quadro di specie rende evidente la infondatezza della domanda di assegno divorzile, per insussistenza degli elementi costitutivi del relativo diritto sia di natura assistenziale che equiparativa/compensativa fissati dalla costante giurisprudenza:

Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 *“Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonch   di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'et   dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui    svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti.*

Il reddito dell'Avv CP_2 di natura pensionistica, la cui misura € 124.000,00 circa non    stata oggetto di contestazione, si presenta superiore di oltre € 40.000,00 annui lordi rispetto a quello della sig.ra CP_1 il suo patrimonio    stato, cos   come dallo stesso

allegato, trasferito fittiziamente alla moglie per le pacifiche finalità non conformi alla legge ovvero per sottrarlo alle iniziative dei creditori e dell'autorità giudiziaria penale e la circostanza che nel frattempo non gli sia ancora stato restituito e lui debba rifondere la sua pensione per coprire le posizioni debitorie sue proprie, non può essere equiparata ad un elemento di natura equiparativa/compensativa per riconoscere il diritto all'assegno divorzile.

La Corte, ritenuto quanto sopra esposto, accerta l'inidoneità degli svolti motivi di appello a svolgere una concreta critica alla motivazione contenuta nella sentenza impugnata, essendo privi di allegazioni valide ad inficiarne la correttezza.

La sentenza del Tribunale di Milano va, pertanto, confermata, anche quanto alla condanna ex art 96 co.3 cpc di parte ricorrente.

La domanda di assegno divorzile proposta in primo grado, così come riproposta in appello, da parte dell'Avv CP_2 è stata correttamente configurata dal Tribunale di Milano come una azione promossa non solo con dolo o colpa grave, ma anche con abuso del processo posto in essere dalla parte alla quale, per le sue specifiche competenze professionale di natura forense, in quanto avvocato d'esperienza, non può che imputarsi la tesi di condotta processuale pretestuosa con la consapevolezza di non poter sostenere che non essere nella disponibilità del proprio patrimonio per averlo volutamente e fittiziamente intestato alla allora moglie per sottrarlo alla garanzia dei creditori e dell'Autorità Giudiziaria Penale possa equivalere al diritto di vedersi compensate le posizioni patrimoniali costituite durante il rapporto matrimoniale.

Stante il rigetto dell'appello deve essere disposta a carico di Controparte_2 [...] la soccombenza alle spese di lite a favore della sig.ra CP_1 nella misura liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022.

La proposizione dell'appello da parte dell'Avv Schiumè per ribadire la domanda di assegno divorzile sulla base delle medesime allegazioni formulate in primo grado, con conseguente motivato rigetto, determina questa Corte a ritenere d'ufficio, in forza dei poteri officiosi conferiti, sussistere anche per questo grado di giudizio l'elemento costitutivo della condanna ex art 96 co.3 cpc per il medesimo motivo esposto nella sentenza di primo grado e ut supra richiamato (CC n. 24125/2020, CC 15.2.2021 n.3830), da liquidarsi in € 5.000,00.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da *Controparte_2*
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1682/2023 – emessa
nella causa civile n. 32065/2020 R.G. il 11.1.2023, depositata il 3.3.2023, avente ad
oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
così dispone:

- 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna *Controparte_2* a rifondere a *CP_1* le
spese di lite del grado liquidate nella misura di € 3.966,00 oltre 15% spese generali, Iva
e Cpa qualora dovuta;
- 3) condanna *Controparte_2* a corrispondere a *CP_1* la
somma di € 5.000,00 ai sensi dell'art 96 co.3 cpc.
- 3) sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2023

Il Giudice Ausiliario rel.
Dr.ssa Antonella Giobellin

Il Presidente
Dott. Anna Maria Pizzi